

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2594/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางยุวดี ดิษบรรจง

โจทก์

นางสาวโรบล เกิดปทุม

จำเลย

นางยุวดี ดิษบรรจง โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมต้องห้ามตาม มาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่รับ โจทก์ร่วมเห็นว่า โจทก์ร่วมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย โจทก์ร่วม จึงฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ร่วมไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352,264,266(4),268,90,91 และ ให้จำเลย คืนหรือใช้เงินจำนวน 600,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ระหว่างพิจารณาของ ศาลชั้นต้น นางยุวดีดิษบรรจงผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้ยกคำขอ ที่ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน จำนวน 600,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 189) โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 190)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องโจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>